

国会法

e-Laws 法令データベース

第1章 総則

第1条

この法律は、憲法の規定に基づき、国会の組織、権限及び運営に関する基本事項を定め、国会の適正かつ円滑な活動を確保することを目的とする。

第2条

国会は、国の立法機関であり、国民を代表する機関として、憲法及び法律の定めるところにより、その権限を行使する。

第3条

国会は、衆議院及び参議院の両議院をもって構成する。

第4条

国会は、その議事及び運営について、憲法及び法律に反しない限り、自主的に決定する。

第5条

国会及びその議員は、憲法及び法律を遵守しなければならない。

第2章 議員

第6条

両議院の議員は、全国民を代表する者として、その職務を行う。

第7条

衆議院及び参議院の議員の定数は、別に法律で定める。

第8条

何人も、同時に衆議院及び参議院の双方の議員となることができない。

第9条

- 1 衆議院議員の任期は二年とし、衆議院の解散があったときは、その任期満了前に終了する。
- 2 参議院議員の任期は四年とし、二年ごとに議員の半数を改選する。

第10条

議員の被選挙資格及びその確認に関する事項は、憲法及び別に法律で定める。

第11条

議員は、所属する議院の許可を得て辞職することができる。

第12条

- 1 議員の資格に関する争訟は、憲法及び法律の定めるところにより、所属する議院が審査する。
- 2 資格の審査に当たっては、当該議員に意見を述べる機会を保障しなければならない。

第13条

- 1 議院は、その秩序を乱した議員に対し、議院規則の定めるところにより、懲罰を科することができる。
- 2 懲罰は、その行為の性質及び程度に照らして相当なものでなければならない。
- 3 議員の除名には、憲法及び法律の定める要件を満たさなければならない。

第3章 議長及び役員

第14条

各議院は、その議員の中から議長及び副議長を選出する。

第15条

- 1 議長は、議院を代表し、議事を整理し、議院の秩序を保持する。
- 2 議長は、議院の議決及び議院規則に従い、その職務を行わなければならない。

第16条

副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに、その職務を行う。

第17条

議長は、議事の運営に当たり、公平性を保ち、議員の発言及び議決への参加を不当に妨げてはならない。

第18条

- 1 各議院に、その事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局の組織及び運営に関する事項は、各議院の議院規則で定める。

第4章 会期及び会議

第19条

国会の常会は、毎年二回、憲法の定めるところにより召集する。

第20条

臨時会は、憲法及び法律の定めるところにより召集する。

第21条

- 1 国会の会期は、法律の定めるところにより、国会が決定する。
- 2 会期の延長その他会期に関する事項は、両議院の議決によって定める。ただし、憲法に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第22条

国会の開会及び閉会は、憲法及び法律の定めるところによる。

第23条

各議院は、議長が開議を宣告することによって会議を開始する。

第24条

各議院は、その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、又は議決することができない。

第25条

各議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数で決する。

第26条

- 1 議員は、議院の議事に参加し、議決に加わる権利を有する。
- 2 議長は、法令又は議院規則に基づく正当な理由なく、議員の表決への参加を妨げてはならない。

第27条

- 1 各議院の会議は、公開することを原則とする。
- 2 出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
- 3 秘密会を開く場合は、その必要性を認める合理的な理由がなければならない。

第28条

- 1 各議院は、会議録を作成し、議事の経過及び議決の内容を記録しなければならない。
- 2 会議録は、秘密会に関する情報その他法律で非公開とすることが認められる情報を除き、国民が閲覧できるようにしなければならない。

第29条

- 1 各議院は、議事その他の内部事項に関する規則を定めることができる。
- 2 議院規則は、憲法及び法律に反してはならない。

第5章 委員会

第30条

各議院は、法案その他の議案を審査し、国政に関する事項を調査するため、委員会を設置することができる。

第31条

- 1 各議院は、継続的な審査及び調査を行うため、常任委員会を置くことができる。
- 2 常任委員会の名称、所管及び構成は、各議院の議院規則で定める。

第32条

各議院は、特定の重要事項を審査又は調査するため、必要に応じて特別委員会を設置することができる。

第33条

- 1 委員会の委員は、各議院の議員の中から選任する。
- 2 委員の選任に当たっては、各議院の議員構成及び議院規則を考慮する。

第34条

- 1 各委員会に委員長を置く。
- 2 委員長は、委員会の議事を整理し、その秩序を保持する。

第35条

委員会は、付託された議案及び調査事項について審査又は調査を行い、その結果を所属する議院に報告する。

第36条

委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、専門的知識又は関係する経験を有する者に出席を求め、意見を聴くことができる。

第37条

- 1 委員会の会議は、公開することを原則とする。
- 2 議院規則で定めるところにより、正当な理由がある場合には、非公開とすることができる。

第6章 法律案及び議案

第38条

法律案は、憲法及び法律の定めるところにより、国会に提出することができる。

第39条

- 1 法律案には、法律の題名及び条文を記載しなければならない。
- 2 法律案には、必要に応じて、制定又は改正の理由及びその内容を説明する資料を添付する。

第40条

提出された法律案は、議院の議決により、所管する委員会に付託することができる。

第41条

- 1 委員会は、法律案の目的、必要性、実効性及び他の法令との整合性を審査する。
- 2 法律案の審査に当たっては、憲法及び基本的人権保障特別法その他の関係法令との適合性を考慮しなければならない。

第42条

- 1 議院は、審議中の法律案について、議院規則の定めるところにより修正することができる。
- 2 修正案は、憲法及び法律に反してはならない。

第43条

法律案は、憲法に別段の定めがある場合を除き、衆議院及び参議院の双方で可決されたとき、法律となる。

第44条

- 1 衆議院と参議院で法律案の議決が異なる場合は、憲法の定めるところにより処理する。
- 2 憲法の定める要件を満たすときは、衆議院は、参議院が否決した法律案を再可決することができる。

第45条

- 1 提出者は、議院の議決により、提出した議案を撤回することができる。
- 2 議案が委員会に付託された後の撤回については、議院規則の定めるところによる。

第46条

成立した法律の公布は、憲法及び法律の定めるところにより行う。

第7章 国政調査及び行政監督

第47条

各議院は、国政に関する事項について調査を行うことができる。

第48条

1 各議院は、国政調査に必要があると認めるときは、政府その他の関係機関に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2 資料の提出又は説明を拒む場合は、法律上認められる正当な理由を示さなければならない。

第49条

各議院又はその委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、国務大臣その他の政府関係者に出席及び説明を求めることができる。

第50条

国会は、国政に関する事項について、議決その他の方法により、政府に対して意見を表明することができる。

第51条

国政調査権の行使に当たっては、憲法及び法律を遵守し、基本的人権、司法の独立及び正当な秘密の保護を不当に侵害してはならない。

第8章 議員の権利及び義務

第52条

議員は、議院における発言及び審議への参加について、憲法及び法律の保障を受ける。

第53条

- 1 議長及び委員長は、議事の秩序を維持するため必要な範囲で発言を整理することができる。
- 2 前項の措置は、議員の意見表明を不当に抑圧する目的で行ってはならない。

第54条

議員は、国民全体の利益を考慮し、誠実にその職務を行わなければならない。

第55条

- 1 議員は、その職務に関して私的な利益を不当に優先してはならない。
- 2 利益相反の申告及び防止に関する詳細は、別に法律で定める。

第56条

議員の逮捕その他の身体的自由に関する措置については、憲法及び法律の定めるところによる。

第57条

議員が議院において行った演説、討論又は表決については、憲法の定めるところにより、その責任を問われない。

第9章 大統領及び国会の関係

第58条

大統領による国会の召集は、憲法及び法律の定めるところによる。

第59条

- 1 国会の解散は、憲法の定めるところにより、大統領がこれを行う。
- 2 解散に伴う選挙及び国会の召集については、憲法及び選挙に関する法律の定めるところによる。

第60条

国会は、その議決及び国政に関する重要事項について、必要に応じて大統領に通知することができる。

第61条

大統領は、憲法及び法律に従ってその権限を行使しなければならない。国会の立法権を不当に侵害してはならない。

第62条

- 1 大統領及び政府は、成立し公布された法律を誠実に執行しなければならない。
- 2 大統領は、法律を執行するための命令を制定することができる。ただし、その命令によって法律を改正し、又は法律に反する規定を設けてはならない。

第10章 国会の財政及び運営

第63条

国会の運営に必要な経費は、国の予算に計上する。

第64条

国会は、憲法及び財政に関する法律の定めるところにより、国の予算を審議し、議決する。

第65条

- 1 国会の経費は、適正かつ効率的に使用しなければならない。
- 2 国会の会計に関する事項は、法律及び議院規則の定めるところによる。

第66条

- 1 国会は、国民による国政の監視及び参加に資するため、議事、議決その他の活動に関する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。
- 2 情報の公開に当たっては、個人の権利、国の安全その他法律で保護される利益に配慮する。

第11章 補則

第67条

各議院は、この法律の範囲内で、その議事及び内部運営に関する規則を定めることができる。

第68条

この法律の規定は、憲法及び基本的人権保障特別法その他の上位又は優先して適用される法令に反しないよう解釈し、適用しなければならない。

第69条

この法律の施行に必要な事項は、憲法及び法律に反しない限り、各議院の議院規則その他適法な規則で定める。

第70条

この法律は、公布の日から施行する。

